

징 계 요 구

1. 제 목 : 수술기구 등 선납 업무 부적정
2. 징계대상자 : □□□□□□ ◇◇◇◇◇ ◇과장
3. 징 계 종 류 : 경징계
4. 징계사유

가. 업무개요

위 직원은(이하 '징계대상자'라 한다)****.**,**. □□□□□□ □□□□에 ◇◇◇◇◇ 담당으로 입사하여 현재 ◇◇◇◇◇ 과장으로 근무하고 있는 직원입니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 임직원은 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)에 따라 공단의 제규정을 준수하고 맡은바 직무를 성실히 수행하여야 합니다.

또한, 공단 「한국보훈복지의료공단 임직원 행동강령」 제22조(투명한 회계관리)에서 임직원은 회계기록 기타 재무관리는 관련 법령과 일반적으로 인정된 회계원칙 등에 따라 사실에 근거하여 정확하고 투명하게 기록관리하여야 한다고 정하고 있으며,

같은 지침 제4조(준수의무와 책임)제3항의 별표1의 직위·직무별 청렴행동수칙에서 임원 및 관리직원은 직원을 대상으로 법과 규정에 어긋나는 위법·부당한 업무지시를 하거나 압력을 행하지 아니하여야 하는 등의 관리자들이 청렴행동수칙을 따로 정하여 준수하도록 하고 있습니다.

한편, 2천만원 이상의 물품의 제조·구매계약 및 용역 계약을 추진할 경우, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 시행령」 제10조(경쟁방법)에 따라 경쟁입찰로 하여야 하며, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제29조(분할수의계약)에 따른 경우를 제외하고는 분할수의계약 할 수 없다고 정하고 있습니다.

아울러 공단 「물품관리시행세칙」 제5조(물품관리직 등) 및 제10조(물품출급을 위한 조치), 제11조(검수), 제12조(입고)에 따라 병원에서 물품을 사용할 경우, 물품 운용 각 부(과)장이 사업상 필요로 하는 물품을 관리책임자에게 청구서로 신청하고 관리책임자는 신청의 적부를 검토하여 재고품의 출급 또는 구매하도록 요구하며, 구매한 물품은 자산구분별 지정된 검수자(담당과장 등)가 검수조서를 작성 또는 일반명세서에 날인 후 출납담당의 검수조서를 수입증표로 하여 입고의 절차를 거쳐야 합니다.

또한 운용 중인 물품은 「물품관리시행세칙」 제18조(수리 또는 개조) 및 제19조(주요장비 점검계획)에 따라 수선 이력을 관리하고 주요 장비의 점검표를 작성, 비치 및 점검하여 물품을 항상 사용할 수 있는 상태로 유지·관리하고,

구매예산을 사용할 때에는 「회계규정시행세칙」 제42조(구매예산) 및 제45조(예산 통제)에 따라 당해연도 자체 수급계획을 수립하여 자재 품명별로 계상하여야 하며 제93조(재고자산의 관리 등)에 따라 재고자산은 적정수준을 정하여 관리의 합리화를 기하여야 합니다.

따라서 병원에서 물품을 구입할 때에는 「물품관리시행세칙」, 「회계규정시행세칙」 등 관련 법령 및 규정에 따라 예산의 범위 내에서 절차를 준수하여 구매 및 운영하고 사실에 근거하여 정확하고 투명하게 회계처리 하는 등 공단 임직원으로서 관계법령과 제규정을 준수하고 성실하게 직무를 수행하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

징계대상자는 ■■■■ 예산이 부족하여 ▲▲▲에서 긴급 수술기구 등 구매 요구가 있을 경우, 선납(외상)이 관행적으로 이루어진 사실을 인정하였으며,

의료◇◇담당 ①사원이 구매요구부서로부터 물품청구서를 징구하지 아니하고, 발주서도 없이 구두 발주하여 물품을 선납 받은 후, 이에 대한 선납 명세서나 입고 관리대장 등을 기록관리하지 아니한 사실과 관련하여 징계대상자는 선납 미처리 관리대장의 부재 여부를 인지하지 못했던 것으로 확인되었습니다.

또한 **.**.월 말 기준 선납 미처리로 최대 #년까지 대금 지급이 지연된 사례가 확인된 사실에 대하여도 징계대상자는 인지하지 못했다고 하였으며,/**/*.월 ㉠사원에게 선납 관련 업무를 인계할 당시만 해도 연말 예산 부족으로 지급되지 못한 선납 대금은 다음해 초 예산이 배정된 후에는 모두 지급하였고, 지연기간은 2~3개월 정도였다고 진술하였습니다.

아울러 징계대상자는 ㉠사원에게 1천만원 이상은 중앙구매 품목이므로 1천만원 이하로 조정하라고 지시한 사실에 대하여 인정하였습니다.

한편, ◇◇과에서는 (자산)■■■■, (용역)수선유지비 예산만 사용할 수 있어 처리하지 못했던 외상 문제를 해소하고자 **.**.월 경 중앙보훈병원에서 진료재료 예산을 사용하고 있는 사례를 준용해 의료소모품을 진료재료 예산으로 사용하는 계획을 작성하여 ㉠㉠㉠㉠부로 공문을 발송하였고, **.년 및 **.년에도 예산 편성도 요구하지 아니하였는데도 **.**.월~**.**.월까지 #####원 상당의 의료소모품을 진료재료 예산으로 구입한 것으로 확인되었습니다.

이에 대하여 □□□□(◇◇과)에서는 비록 ㉠㉠㉠㉠부에서 예산 승인에 대한 회신을 받지 못했으나 예산통제가 없어 승인한 것으로 인지하였으며, 병원 전체 진료재료 예산의 범위 내에서 사용하여 예산을 초과 사용하지는 아니하였다고 하였으나,

공단 예산은 「회계규정시행세칙」에서 정하고 있는 바와 같이 계획을 세우고 예산의 목적에 맞게 사용하여야 함에도 ◇◇과에서 사용한 진료재료 예산은 의료소모품의 구입 목적외에 선납(외상) 처리 의도가 확인되고, 진료재료의 품목 등 선정과 사용에 있어서도 병원 「진료재료관리위원회 운영지침」 제7조(신규 진료재료의 사용신청) 및 제8조(진료재료 선정기준), 제11조(단가계약 대상품목 선정) 등에서 정하고 있는 절차에 따라 투명성, 적정성을 확보하여 사용하여야 함에도 이를 준수하지 아니한 사실이 확인되었습니다.

5. 징계대상자의 주장

징계대상자는 ㉠사원이 제출한 **.**. **. ㉡업체 선납 미처리 내역(견적서)에 대하여 확인서를 보고 인지하게 되었으며, 1천만원 이하로 조정하라고 지시한 것은 한번에 많이 사라는 의미는 아니며, 필요한 것만 조금씩 사라는 것이었는데, 실무를 하지 아니하여 ◇◇담당이 이렇게까지 많이 산 줄은 몰랐다고 하였습니다.

6. 결론

징계대상자는 ■■■■ 선납과 관련, 1천만원 이하 분할 수의계약 지시 및 선납 물품 관리 절차 미준수, 실 납품일과 달리한 회계처리, 진료재료 예산 사용 절차 미준수 등 부적절한 업무 행위 및 소관 업무 관리 소홀은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 시행령」 제10조(경쟁방법)제1항 및 제29조(분할수의계약), 「물품관리시행세칙」 제10조(물품출급을 위한 조치) 및 제11조(검수), 제12조(입고)를 미준수한 「복무규정」 제6조(성실·복종의무) 위반 및 「한국보훈복지의료공단 임직원 행동강령」 제4조(준수의무와 책임)제3항, 제22조(투명한 회계관리) 위반으로 판단됩니다.

따라서, 위 사람은 우리 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무), 「한국보훈복지의료공단 임직원 행동강령」 제4조(준수의무와 책임) 및 제22조(투명한 회계관리), 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 시행령」 제10조(경쟁방법)제1항 및 제29조(분할수의계약), 「물품관리시행세칙」 제10조(물품출급을 위한 조치) 및 제11조(검수), 제12조(입고)을 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호에 해당되므로, 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “경징계” 처분을 요구합니다.

이 하 여 백

2024. 12.

감 사 이 창 화